

Manizales, 21 de febrero de 2025

Señora
NATALIA ANDREA HERNANDEZ ARIAS
contacto@cavalasesores.com

ASUNTO: Respuesta a: 2024-EI-00024333 Certificación minera vital No. 1210090141047624040 Concepto Ambiental Sentencia 25000234100020130245901 del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2022. Polígono solicitado en municipio de Aguadas

Atento saludo,

De acuerdo con su solicitud, revisamos las determinantes ambientales respecto a la Estructura Ecológica, aplicables al área objeto de consulta, de acuerdo con la cartografía suministrada en la solicitud en formato shapefile, sistema de referencia MAGNA-SIRGAS (Figura 1), de acuerdo con lo contenido en el numeral 1.3.1. de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901 y la Circular de Minambiente SG - 40002023E4000013.

El presente concepto se encuentra soportado en la Resolución 0825 de 2023 de Corpocaldas, *“por medio de la cual se adoptan las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Caldas”*



Figura 1. Imagen satelital Google Earth del polígono de la solicitud

El polígono de interés está ubicado en suelo rural del municipio de Aguadas, según la clasificación del suelo municipal de referencia Corpocaldas. Cabe resaltar que esta clasificación se deberá corroborar con Concepto de uso del suelo y/o de norma urbanística de la Autoridad de Planeación Municipal, como entidad competente en la materia.

El predio de interés se encuentra ubicado parte en el departamento de **Antioquia** y parte en el departamento de Caldas (ver *Figura 2*). Respecto a este tema se resalta que de acuerdo con la circular de Minambiente SG - 40002023E4000013 se indica que *“en el evento en que el área total*

de la propuesta se encuentre en competencia de más de una autoridad ambiental regional, la solicitud deberá presentarse a cada una de ellas, quienes se pronunciarán respecto de las áreas de su jurisdicción. (...)". En ese sentido, la presente respuesta corresponde solo al área en jurisdicción de Corpocaldas y el usuario deberá realizar la correspondiente solicitud para el área del departamento de **Antioquia** con la Autoridad Ambiental **Corantioquia**.

De acuerdo con la verificación cartográfica, normativa y documental, se da alcance a la solicitud, considerando las áreas de la Estructura Ecológica superpuestas con el polígono solicitado, las cuales se presentan en las Figuras 2, 3, 4 y 5.

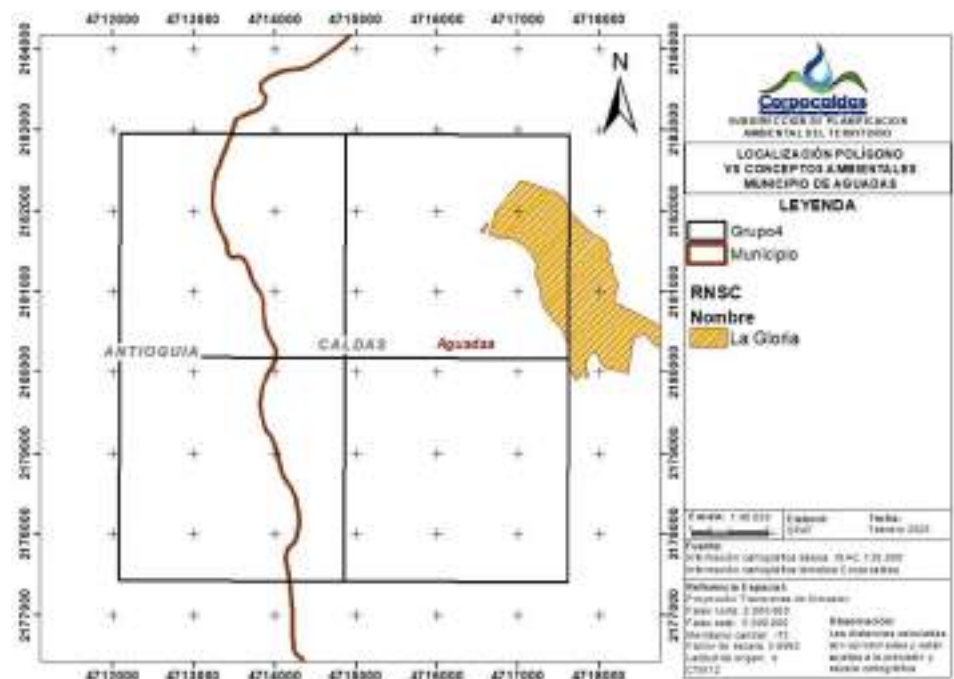


Figura 2. Reservas naturales de la sociedad civil, que se superponen con el polígono solicitado.

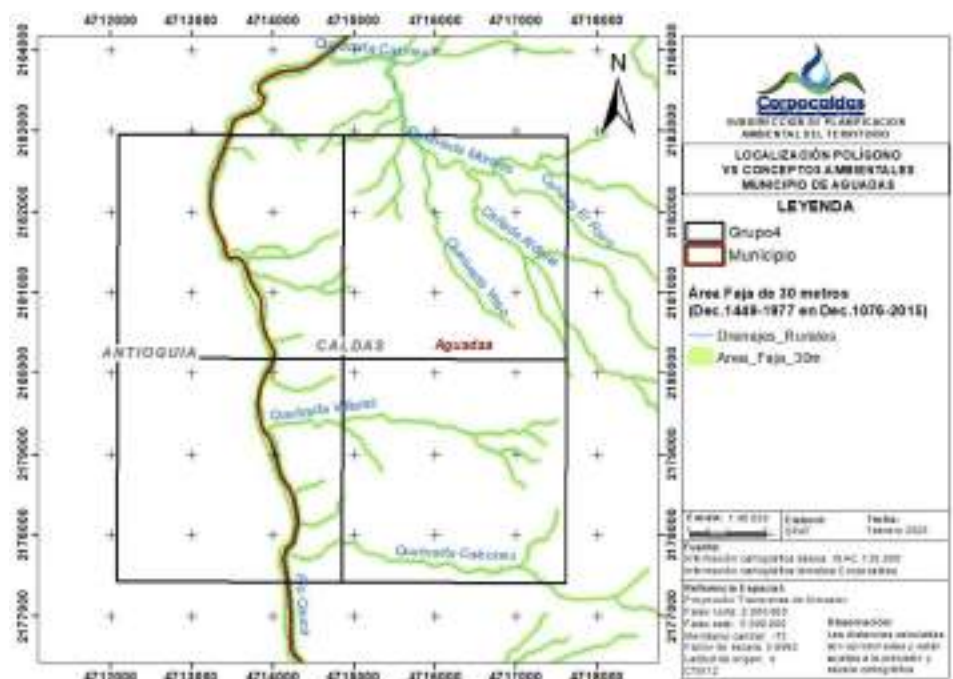


Figura 3. Áreas y Fajas forestales protectoras de nacimientos de agua y cauces en suelo rural, que se superponen con el polígono solicitado.

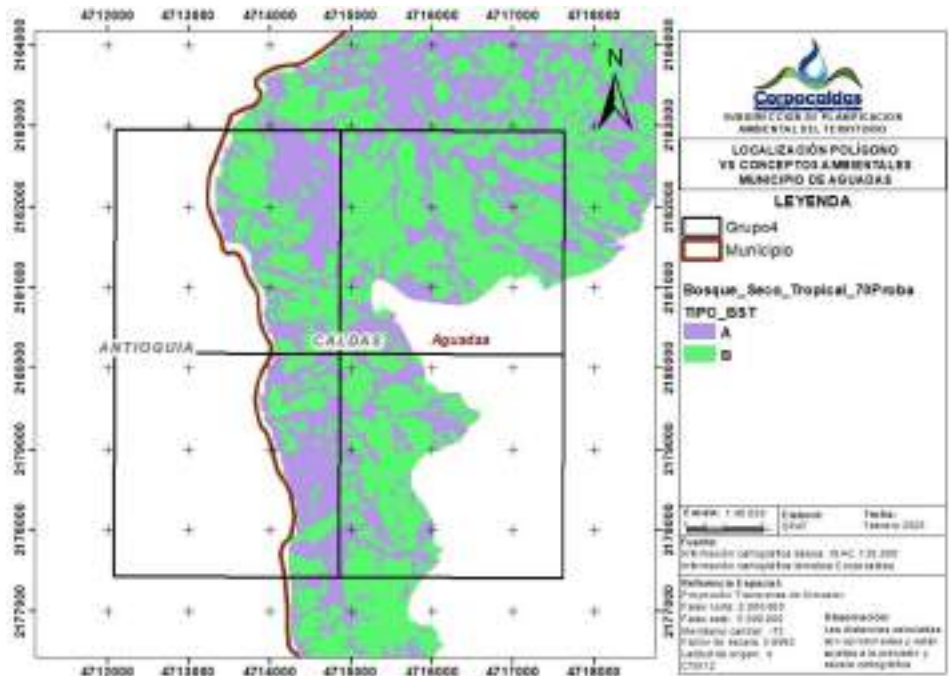


Figura 4. Áreas del Bosque Seco Tropical-BST, que se superponen con el polígono solicitado.

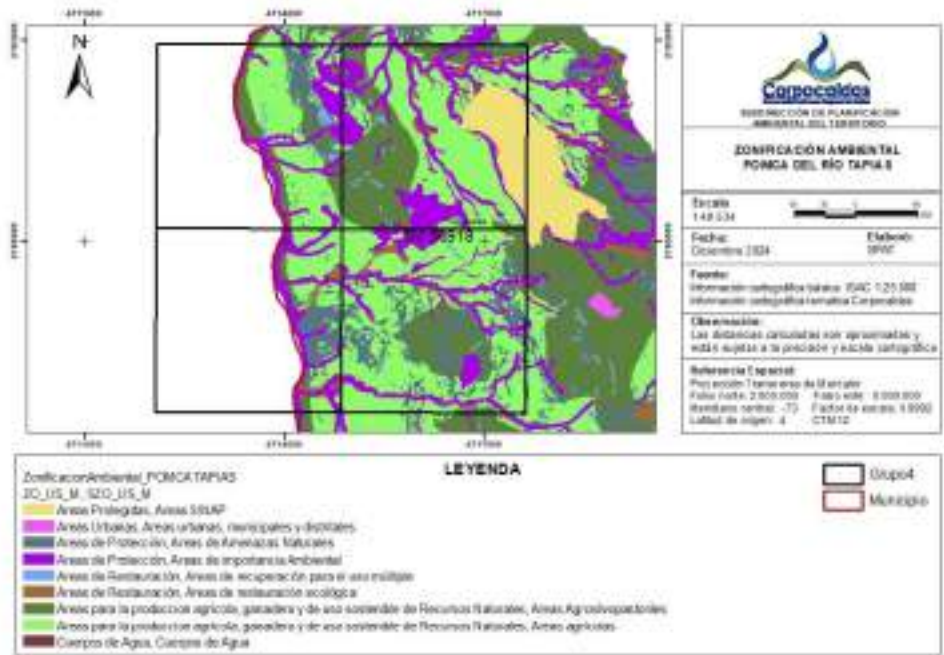


Figura 5. Áreas de la zonificación ambiental del POMCA río Tapias y otros directos al Cauca, que se superponen con el polígono solicitado.

Pregunta 1

“si el proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro de la Acción Popular No. 250002341000-2013-02459-01, aclarada y adicionada mediante providencia de fecha 29 de septiembre de 2022”.

Subtítulo B: “Ecosistemas del SINAP”

- Del sistema de Parques Nacionales Naturales
- De los Parques Nacionales Regionales
- De las Reservas Forestales Protectoras
- De los Distritos de Manejo Integrado
- De los Distritos de Conservación de Suelo

- *De las Áreas de Recreación*
- *De las Reservas Naturales de las Sociedad Civil*

Subtítulo C: “De las áreas de conservación in situ de origen legal”

- *De las Reservas forestales de la Ley 2da de 1959*
- *Los humedales RAMSAR y humedales no RAMSAR*
- *De los páramos*
- *De los arrecifes de coral, los pastos marinos y manglares*
- *De las reservas temporales excluibles de la minería*
- *Las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá*

Se concluye según la Figura 3, que el polígono de interés **sí** se superpone específicamente con los ecosistemas de que tratan los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901.

El área que se superpone con el polígono de la consulta es: Reserva Natural de la Sociedad Civil La Gloria

Pregunta 2

“si tal territorio se encuentra zonificado”.

- Si se encuentra zonificado.

Pregunta 3

“si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación”

De acuerdo con los soportes técnicos y normativos se tiene que:

Reserva Natural de la Sociedad Civil La Gloria

Ubicada en el municipio de Aguadas, es un área registrada en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas de Colombia-RUNAP mediante la Resolución 23 de 2018 de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

El uso y manejo, así como las actividades permitidas y/o prohibidas en esta área, debe ser consultado con Parques Nacionales Naturales de Colombia, como autoridad competente.

Pregunta 4

El mapa, salida gráfica con el resultado del análisis de información ambiental sobre el polígono de interés, deberá ser entregado en el sistema de referencia indicado en el numeral i de la Circular de Minambiente SG - 40002023E4000013 (coordenadas geográficas referido al sistema de referencia MAGNA SIRGAS, origen único nacional, en el marco de las Resoluciones 471 de 2020 y 371 de 2021, modificadas por la Resolución 197 de 2022 o cualquiera que las reemplace, sustituya o modifique).

Se presentan las capas relacionadas con los ecosistemas de que trata el subtítulo b) del capítulo II.3.3 de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación: 25000234100020130245901 de la Figura 2 en formato shapefile y en el sistema de referencia requerido.

Notas

En caso de que el área total de la propuesta o parte de ella se encuentre en un área que está en proceso de declaratoria en el marco de la Resolución 1125 de 2015, esto deberá manifestarse en la certificación, aclarando la etapa en la cual se encuentra el trámite.

El polígono solicitado no se encuentra en áreas con procesos de declaratoria o ampliación de áreas protegidas SINAP, en el marco de la Resolución 1125 de 2015 de Minambiente.

OBSERVACIONES GENERALES

El área objeto de consulta se superpone con Áreas-Fajas Forestales Protectoras de nacimientos de agua y cauces en suelo rural, Bosque Seco Tropical, Áreas de la zonificación ambiental de POMCAS. Igualmente, de acuerdo con la norma nacional, se recomienda tener en cuenta las Áreas Forestales Protectoras de pendientes. Las anteriores áreas hacen parte de la Estructura Ecológica principal o complementaria adoptada mediante la Resolución 0825 de Corpocaldas “*Por medio de la cual se adoptan las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Caldas*”.

En la tabla que se presenta a continuación, se enuncian las otras áreas que se superponen con el polígono solicitado, y en los enlaces de consulta relacionados los usuarios podrán consultar los lineamientos de uso y/o manejo para cada una de estas áreas.

Tabla 1. Áreas de la estructura ecológica que se superponen con el polígono de interés

Área de la Estructura ecológica	Enlace para consulta de Ficha Departamental o Detallada, anexa a Resolución 0825 de 2023
Áreas y Fajas forestales protectoras de nacimientos de agua y cauces en suelo rural (Ver Figura 3)	Ver aquí
Bosque Seco Tropical-BST (Ver Figura 4)	Ver aquí
Áreas Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica-POMCA: Río Tapias otros directos al Cauca (ver Figura 5)	Ver aquí
Áreas forestales protectoras de pendientes	Ver aquí

Áreas de la Estructura Ecológica propias del PBOT de Aguadas

Para las áreas de la estructura ecológica propias del PBOT aplicables al predio, así como su manejo particular, se sugiere elevar la consulta al municipio como administrador de esta área.

Gestión del riesgo

De acuerdo con los mapas de las figuras 6, 7 y 8 se observan las diferentes áreas de amenaza por movimiento en masa, avenida torrencial e inundación que se superponen con el polígono solicitado.

Se recomienda consultar las áreas de amenaza y/o riesgo aplicables al área de interés, directamente en el Portal cartográfico de Corpocaldas y/o en el Municipio respectivo, toda vez que se cuenta con el Componente de riesgo del POMCA río Tapias y Otros Directos al Cauca aprobado, así mismo, varias entidades territoriales de Caldas, han venido adelantando los Estudios básicos de amenazas para la incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial, acorde con el Decreto Nacional 1807 de 2014, compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015.

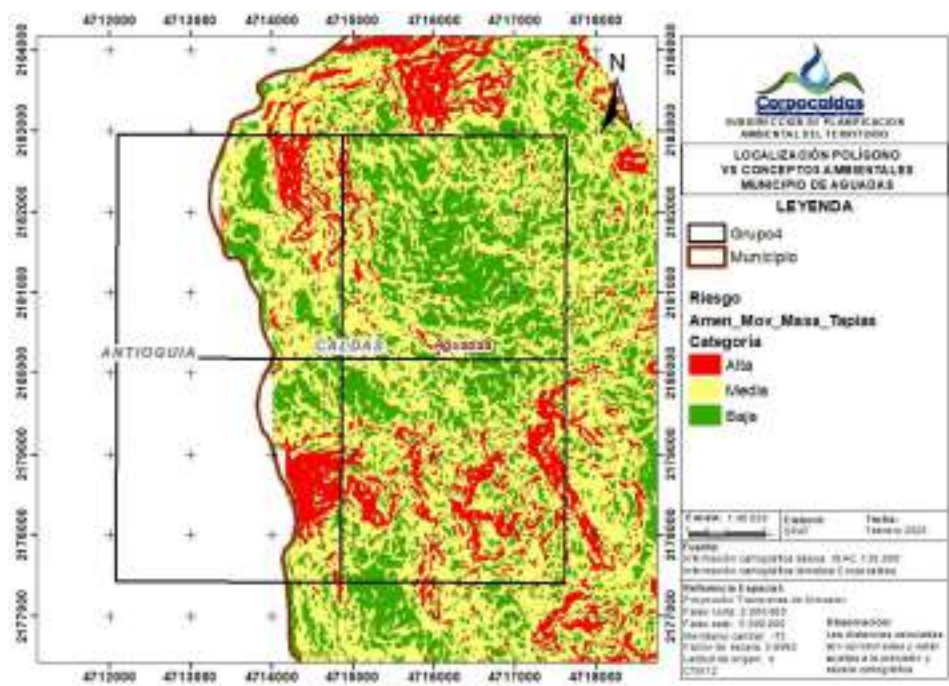


Figura 6. Áreas de amenaza por Movimiento en Masa que se superponen con el polígono solicitado. Fuente: POMCA río Tapias y otros directos al Cauca

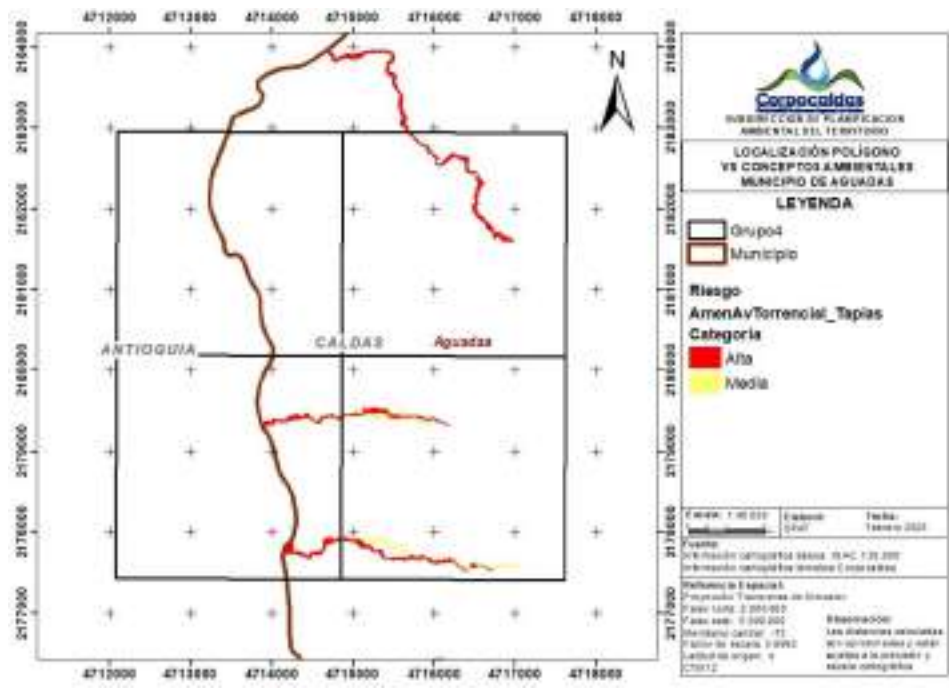


Figura 7. Áreas de amenaza por Avenida Torrencial que se superponen con el polígono solicitado. Fuente: POMCA río Tapias y otros directos al Cauca

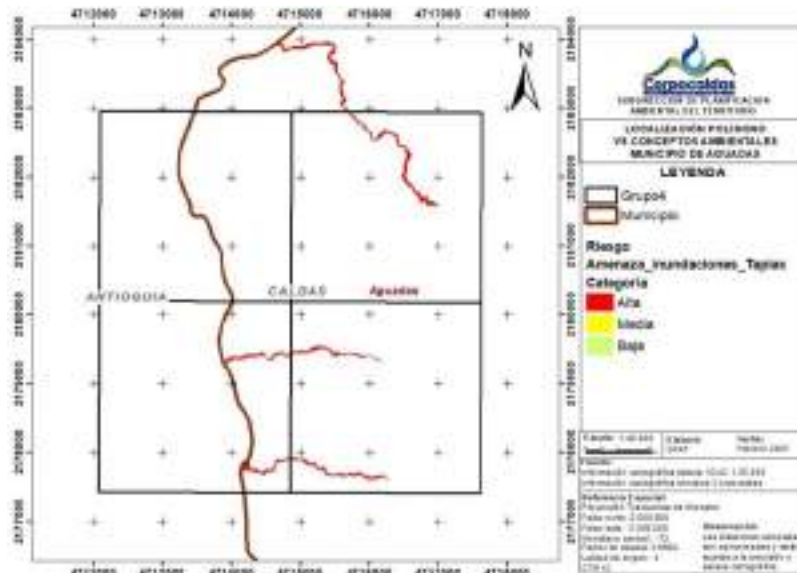


Figura 8. Áreas de amenaza por Inundación que se superponen con el polígono solicitado.
Fuente: POMCA río Tapias y otros directos al Cauca

La cartografía de las áreas de la Estructura Ecológica de Caldas y de gestión del riesgo de desastres, entre otros temas, puede ser consultada en el portal de [datos abiertos](#) de Corpocaldas.

Los usos del suelo que se pretendan desarrollar en el polígono deberán corresponder a lo permitido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT vigente de Aguadas (Acuerdo Municipal 80-2000 modificado por los Acuerdos Municipales 017-2006 y 014-2021), concertados ambientalmente con Corpocaldas, previo a su adopción, lo cual deberá corroborarse con Concepto de uso del suelo y/o de norma urbanística expedido por la Autoridad de Planeación Municipal, como entidad competente en la materia.

La presente comunicación se convierte en soporte de seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial-POT concertados ambientalmente, de acuerdo con el nuevo Indicador de Evaluación del Desempeño Institucional-IEDI que empezó a requerir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Minambiente a las Corporaciones desde el año 2020. De igual manera, se convierte en soporte de atención de la Directiva 04 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación, respecto a protección especial del suelo rural agropecuario.

En caso de requerirse aprovechamiento, uso y/o afectación de recursos naturales deberán tramitarse los permisos pertinentes ante Corpocaldas, para lo cual podrán observar los formularios aplicables a estos trámites en la página web oficial de Corpocaldas dando clic [aquí](#) o solicitar asesoría en los datos de contacto: Línea Verde 018000968813, Trámites Concesión Aguas, Permisos o Licencia Ambiental: 3104697169. De todas formas, también podrán observar los canales de atención presenciales y no presenciales. Para más información consultar [aquí](#).

Atentamente,



WILFORD RINCON ARANGO
Subdirector de Planificación Ambiental del Territorio

Anexo: Cartografía en formato shapefile



Copia: *Secretaría de Planeación Municipal de Aguadas*
Elaboró: *Patricia García.*